

1500357-47.2021.8.26.0008

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Receptação culposa

Magistrado: Cristina Elena Varela Werlang

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VIII - Tatuapé

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/10/2022

... - Classe/Assunto: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins -

Relator(a): Rachid Vaz de Almeida - Comarca: Sorocaba - Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal - Data do julgamento: 04/07/2019 - Data de publicação:

04/07/2019 - Data de registro: 04/07/2019 - Ementa: Apelação Criminal - TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Conjunto probatório que inviabiliza o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VIII - Tatuapé

1ª Vara Criminal

Rua Santa Maria nº 257, São Paulo-SP - cep 03085-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500357-47.2021.8.26.0008 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500357-47.2021.8.26.0008

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Receptação culposa

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3032090/2021 - 49º D.P. SAO MATEUS, 17426883 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KALLYL CLAUDIO DE OLIVEIRA

Em 13 de outubro de 2022, em Cartório faço estes autos conclusos à MMª Juíza de Direito Titular da Primeira Vara Criminal do Foro Regional do Tatuapé.

Eu, José Roberto Giradi, Assistente Judiciário, subscrevi.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cristina Elena Varela Werlang

VISTOS.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de KALLYL CLAUDIO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, § 3º, do Código Penal porque aos 18 de abril de 2021, na Estação Metrô Carrão, nesta Capital, adquiriu o veículo Fiat Uno, placas COH-7609, cor vermelha que, por sua natureza, pela desproporção entre o valor e o preço e pela condição de quem o ofereceu, deveria presumir-se obtido por meio criminoso.

Consta na denúncia que, um dia após adquirir o referido veículo, o réu o conduzia pela Avenida Aricanduva, ocasião em que, na altura do nº 9.100, foi abordado por milicianos, os quais, em consulta, verificaram que havia registro de furto quanto ao referido automóvel, conforme consta no documento de fls. 16.

Consta, ainda, que KALLYL declarou que adquiriu o Fiat Uno pelo "Facebook", realizando o pagamento nas dependências da estação Carrão do Metrô e que pagou uma quantia de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sendo que o referido veículo foi avaliado, pelos peritos (fls. 06), em R\$ 8.000,00 (oito mil) reais.

Por tratar-se de processo afeto ao rito do JECrim, o Ministério Público deixou de oferecer o benefício da transação penal, bem como de suspensão condicional do processo, oferecendo, então, a denúncia. Ato contínuo realizou-se audiência de instrução e julgamento, às fls. 59/60, na qual foi oferecida a defesa prévia e recebida a inicial acusatória e, tendo em vista o fato de que KALLYL, em que pese devidamente citado/intimado (fls. 54), deixou de comparecer ao ato, foi decretada sua revelia. Prosseguindo-se a audiência, através do sistema audiovisual, colheram-se os depoimentos das testemunhas de acusação Adolfo José da Silva, Cleobaldo Aparecido Fontes Perez e Daniel da Silva de Jesus. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, às fls. 65/68 e 80/82, respectivamente, oportunidade em que o Ministério Público requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia e, no tocante à dosimetria da pena, fixação da pena-base no mínimo legal, regime aberto para cumprimento da pena e possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; enquanto a douta defesa pugnou pela absolvição ou, alternativamente, fixação de regime aberto para o cumprimento da pena e substituição da pena privativa por restritiva de direitos.

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal visando apurar a conduta de KALLYL CLÁUDIO DE OLIVEIRA que aos 18 de abril de 2021, na Estação Metrô Carrão, nesta Capital, adquiriu o veículo Fiat Uno, placas COH-7609, cor vermelha que, por sua natureza, pela desproporção entre o valor e o preço e pela condição de quem o ofereceu, deveria presumir-se obtido por meio criminoso.

O pedido é procedente.

A materialidade da infração penal restou demonstrada pelos boletins de ocorrência de fls. 01/04 (crime antecedente) e pelo auto de exibição e apreensão de fls. 05/06.

A autoria também é inconteste, senão vejamos.

O réu, em solo policial, disse que comprou o veículo Fiat Uno, placas COH-7609, cor vermelha pelo Facebook pelo valor R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) da pessoa de Guilherme na data de 18.04.2021. Disse, ainda, que foi até o metrô Carrão, na Vila Carrão, e lá realizou a compra do referido veículo por volta das 22h30min. Por fim, afirmou que não tinha conhecimento que o veículo era produto de furto e que comprou o veículo para trabalhar. Em Juízo, optou pela revelia.

A vítima Adolfo José da Silva, sob o crivo do contraditório, disse que seu carro foi furtado, contudo, não se recordava o dia e que não tinha conhecimento de como o carro havia chegado "nas mãos" do réu. Confirmou que o objeto desses autos era o Fiat Uno de sua propriedade, o qual foi furtado na Rua Piratininga e que o referido veículo valia em torno de R\$ 7.000,000 (sete) mil ou R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos) reais.

A testemunha Cleobaldo Aparecido Fontes Perez, policial militar, sob o pretório, disse que se recordava do caso. Narrou que recebeu a informação, via COPOM, de que o já mencionado veículo havia passado pela Av. Aricanduva, ocasião na qual os policiais resolveram abordá-lo. Asseverou que, indagado, KALLYL afirmou ter adquirido o veículo por meio das redes sociais.

No mesmo sentido o depoimento do também miliciano Daniel da Silva de Jesus, parceiro de farda de Cleobaldo e que corroborou, in totum, o depoimento deste.

Anote-se que o depoimento dos policiais foi linear e isento de qualquer animosidade anterior específica que justificasse falsa incriminação, mormente diante do contido no CPP, art. 202, de que toda pessoa pode ser testemunha, até porque seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhes negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).

Sobre depoimentos prestados por policiais militares, eis a jurisprudência:

"1500740-02.2018.8.26.0567 - Classe/Assunto: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Relator(a): Rachid Vaz de Almeida - Comarca: Sorocaba - Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal - Data do julgamento: 04/07/2019 - Data de publicação: 04/07/2019 - Data de registro: 04/07/2019 - Ementa: Apelação Criminal - TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição. Depoimentos de policiais. Necessidade de prestigiar o testemunho do agente público, mormente quando não há razão para infirmá-lo. Razoável quantidade de droga e circunstâncias da prisão - Reprimenda. Redução. Afastamento da circunstância judicial desfavorável. Quantidade de droga que não pode ser considerada expressiva - Apelo parcialmente provido.".

Ainda: "ARE 1209255 / SC - SANTA CATARINA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO - Relator(a): Min. CARMEN LÚCIA - Julgamento: 24/05/2019 - DJe-113 DIVULG 28/05/2019 PUBLIC 29/05/2019 - DECISÃO: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. Relatório 1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina: "APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (LEI N. 9.503/97, ART. 306), RESISTÊNCIA E DESACATO (CP, ARTS. 329 E 331) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - PALAVRA DOS POLICIAIS EM JUÍZO - AUTO DE CONSTATAÇÃO - TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA QUE NÃO SE APROXIMAM DO ACUSADO A PONTO DE CONSTATAR SUA SITUAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA. 'O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal' (STF, Min. Celso de Mello)".

Ainda sobre o tema se manifestou o Ministro Celso de Mello no julgamento do Habeas Corpus nº 74.608-0: "...os agentes públicos agem no cumprimento do dever e nos limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles ao noticiar em Juízo suas atividades no combate à criminalidade, como tem assentado de forma pacífica a jurisprudência, ao decidir que, "o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos."

Na mesma esteira: "A condição de policial ou agente público, por si só, não invalida o depoimento ou torna suspeita a testemunha, mormente quando inexistem indícios mínimos de interesse do agente estatal em prejudicar o acusado. Os depoimentos dos agentes públicos, portanto, constituem elementos probatórios

idôneos, desde que em consonância com as demais provas dos autos.”.

Nesse contexto, não há como se deixar de responsabilizar criminalmente o réu pelo delito patrimonial que lhe é imputado, posto que a norma constante da capitulação foi, de fato, transgredida, na exata medida em que o bem jurídico ali tutelado, qual seja, o patrimônio alheio, foi violado.

Embora louvável o esforço do nobre Defensor, a responsabilização criminal é de rigor, não havendo que se cogitar que o réu desconhecia a origem ilícita do bem em questão.

Dúvida não há de que KALLYL comprou de desconhecido um veículo por preço bastante inferior ao valor de mercado, avaliado em R\$ 8.000,00 (oito mil reais), o que era suficiente para ele presumir que se tratava de produto ilícito, em que pese, conforme alegado pela Defesa, o veículo necessitasse de sérios reparos.

Sendo de rigor a condenação, passo a dosar a pena.

Atendendo à culpabilidade com que se houve o réu no evento, à personalidade, às circunstâncias do crime, bem como aos demais requisitos norteadores contidos no art. 59, caput, do Código Penal, anoto sua primariedade técnica, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção, tornando-a definitiva à míngua de circunstâncias modificadoras aplicáveis.

O regime inicial de cumprimento é o aberto.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR KALLYL CLÁUDIO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, § 3º, Código Penal, à pena de 01 (um) mês de detenção.

O regime inicial de cumprimento é o aberto.

Com fundamento no parágrafo segundo, do artigo 44 do Código Penal, com a redação que lhe foi dada pela Lei 9.714/98, considerando que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, substituo a pena detentiva por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (inciso IV do artigo 43 do Código Penal) que for designada pelo Juízo das Execuções Criminais da Capital, pelo prazo da pena substituída (1 (um) mês), à razão de oito horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho em estabelecimento que lhe for designado pelo Juízo das Execuções Criminais da Capital.

Caso ocorra revogação do benefício, a pena restritiva de direito será convertida em privativa de liberdade no regime aberto, a teor do artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal.

Nesta fase, não há condenação em custas.

P.I.C.

São Paulo, 13 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

C E R T I D ã O

Certifico e dou fé que, nesta data, tornei pública a sentença retro. Nada Mais. São

Paulo, 13 de outubro de 2022. Eu, ____, José Roberto Giradi, Assistente Judiciário.